

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ

Demandante

VS.

PABLO JUAN RODRIGUEZ RIVERA, ANA
SANTOS, SOCIEDAD DE BIENES
GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS,
JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS DE
LA REINA

Demandados

CIVIL NUM.: MZ2025CV01373
SALA 206

SOBRE:
INJUNCTION

SENTENCIA

El 19 de agosto de 2025, la parte demandante, GLADYS DE LOURDES MUÑIZ (parte demandante), presentó ante este Tribunal una demanda sobre *Injunction* Provisional, *Injunction* preliminar e *Injunction* permanente contra PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA, ANA SANTOS, LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS (en adelante Rodríguez y Santa) Y LA JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS DE LA REINA (en adelante la Junta).

La parte demandante alegó en su demanda, que Rodríguez y Santos, residentes de J10 Calle Reina Isabel de la Urbanización Quintas de la Reina, en San Germán, Puerto Rico, comenzaron a construir una verja en material plástico dentro de los linderos de su propiedad colindante con la residencia de la parte demandante. Según expuso la parte demandante, la referida construcción viola las condiciones restrictivas de la urbanización, las cuales exponen:

COMPANY imposed certain easements, restrictions and obligations upon the QUINTAS DEL REY PARCEL, applicable to all of the Owners, successors, assignees or grantees of the Dwelling Units built on such Parcel.

“FIFTH: The COMPANY hereby ratifies the provisions of the aforementioned Deed Number Thirty-One (31), and for the same purposes stated above, now places the following easements, restrictions and obligations upon the Affected Units in the QUINTAS DE LA REINA PARCEL, applicable to all Owners, successors, assignees or grantees of the Affected Units, which restrictions shall have the character or servitude easements and shall run with the land, each and every such restriction applying to and affecting each such Affected Unit from the date on which the corresponding deed of sale to its future purchaser is executed, transferring the individual Affected Unit in Phase II in the manner approved by the Puerto Rico Planning Board.”

“Fifteen: Fences: All fences to be built in the Lots must have the prior approval of the Architectural Control Committee who will pass judgement

upon the design, materials to be used in its construction and location of the fence within the Lots. The installation of fences known as "cyclone fence" are permitted only between Lots and as long as they are located seven lineal meters away from the front sidewalk and on back boundary lines."

"Fences shall not be higher than two (2) meters and must be located within the boundaries of a Lot or at the dividing line between Lots."

Continuó la parte demandante alegando que, se comunicó mediante carta certificada y correo electrónico con la Junta Administradora de la Urbanización Quintas de la Reina sin recibir respuesta alguna.

La demandante, indica que, tras no recibir respuesta de la Junta, acudió mediante la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho" Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, ante Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Germán. La querella Q2025-072, culminó en una resolución emitida el 15 de julio de 2025, la cual ordenó paralización de la construcción de la verja por el periodo de 30 días y la parte demandante debía acudir a este Tribunal para presentar la causa de acción que hoy nos ocupa.

El 20 de agosto de 2025, el Honorable Tribunal, emitió y notificó una sentencia parcial donde dictó sentencia desestimando la causa de acción de Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente presentada por la parte demandante, por falta de un daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia.

El 21 de agosto de 2025, la parte demandante presentó una moción de reconsideración en la que en síntesis alegó que el Injunction no había sido presentado dentro de otro pleito y que, de no ser expedido el Interdicto Provisional, podría tener que destruir una verja la cual alegadamente se construía ilegalmente.

La reconsideración presentada por la parte demandante fue declarada no ha lugar el 3 de septiembre de 2025 y notificada el 5 de septiembre de 2025.

El 24 de octubre de 2025, la Junta compareció ante el Honorable Tribunal y en síntesis alegó que no existía remedio a conceder en su contra, pues la Junta no era quien estaba construyendo la verja en controversia. Además, sostuvo que tuvo comunicaciones con la representación legal de la parte demandante 21 días antes de que fuera emplazada y se le aclaró que la limitación a la que hace referencia la cláusula QUINCE de las condiciones restrictivas aplica exclusivamente a las verjas tipo "cyclone fence". Ante esto, la Junta explicó que no resulta de aplicación pues según se desprende de la propia demanda, la verja en cuestión es de material PVC. Dicha interpretación resulta razonable y consistente con el texto de las condiciones restrictivas, las cuales no prohíben de forma expresa el material utilizado.

El 31 de octubre de 2025, compareció la parte demandada, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, y alegó que los demandados contaban con permiso

emitido por el Comité de Control Arquitectónico de la Urbanización, que aprobó la construcción de la verja en PVC. Además, alegó que el material PVC, con el cual está construida la verja no está prohibido ni restringido de las condiciones restrictivas de la Urbanización Quintas de la Reina. La parte demandada, alegó que la verja de PVC instalada mide aproximadamente 1.98 metros (6.5 pies), dentro del límite máximo permitido y se encuentra totalmente dentro de los linderos del Solar J-10, por lo que no invade propiedad colindante, y su ubicación coincide con el plano autorizado por el Comité de Control Arquitectónico de la Urbanización Quintas de la Reina.

El 3 de noviembre de 2025, el Honorable Tribunal concedió 20 días a la parte demandante para exponer su posición.

El 24 de noviembre de 2025, la parte demandante compareció mediante escrito intitulado: Moción en replica a moción de desestimación. Allí sostuvo la parte demandante que lo concerniente al emplazamiento fue un error ortográfico en el apellido, y que esto no afectaba la validez del emplazamiento, toda vez era un asunto subsanable. Expresó que a tenor de lo expresado en León v. Restaurante el Tropical, 154 DPR 249, 258 (2011) y la Regla 4.8 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.8), el nombre de la demandada podría ser subsanado.

Cabe destacar, que la parte demandante, nada expuso en su moción referente a las alegaciones contenidas en la moción de desestimación de los señores Rodríguez y Santa, así como tampoco la moción de desestimación presentada por la Junta. Dicha omisión reviste particular importancia, ya que la parte demandante no contravirtió los argumentos sustantivos presentados por las partes demandadas, limitándose a atender aspectos procesales no determinantes para la controversia de fondo.

El 25 de noviembre de 2025, la Junta, presentó moción intitulada “Moción reiterando desestimación sin someternos a la jurisdicción”. En esta, alegó que la parte demandante, no había presentado alegación alguna en oposición a la moción de desestimación presentada. Solicitó se le impusieran a la parte demandante honorarios de abogados por temeridad, por no existir alguna causa de acción en contra de la Junta.

Por su parte, los señores Rodríguez y Santa el 26 de diciembre de 2025, reiteraron la Solicitud de Desestimación presentada, alegando que la parte demandante, no había presentado oposición a las alegaciones sobre que verja en controversia cumplía cabalmente con las condiciones restrictivas de la urbanización, así como el permiso concedido por la Junta.

Así las cosas, este Tribunal, está en posición de resolver la controversia.

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. La parte demandante es Gladys De Lourdes Muñiz, mayor de edad, casada, retirada y vecina de San Germán, Puerto Rico. Su dirección física es J9 Calle Reina Isabel Urb. Quintas de la Reina, San Germán, Puerto Rico. Su número de teléfono es 939-579-9456. Su correo electrónico es gladys.lourdes.muñiz@gmail.com.
2. La parte co-demandada es la JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS DE LA REINA, órgano administrativo de la Urbanización Quintas de La Reina.
3. Los co-demandados son Pablo Juan Rodríguez Rivera y Ana Santa, casados entre sí, con dirección física y postal en Urbanización Quintas de la Reina, Calle Reina Isabel #130 San Germán, Puerto Rico 00683, correo electrónico pabloana927@yahoo.com y anapablo724@yahoo.com.
4. Las partes de epígrafe son los respectivos propietarios de las residencias colindantes en la Urbanización Quintas de la Reina en San Germán, Puerto Rico.
5. Los señores Pablo Rivera y Ana Santa, comenzaron la construcción de una verja de PVC en su residencia ubicada en Urbanización Quintas de la Reina, Calle Reina Isabel #130 San Germán, Puerto Rico 00683.
6. Dicha verja colinda con la residencia de la parte demandante, Gladys De Lourdes Muñiz, ubicada en J9 Calle Reina Isabel Urb. Quintas de la Reina, San Germán, Puerto Rico, 00683.
7. En la Urbanización Quintas de la Reina, existe Condiciones Restrictivas De Uso y Edificación, contenidas en la Escritura número ciento noventa y cuatro (194), otorgada el 27 de mayo de 2009. Estas constan inscritas en el Registro de la Propiedad.
8. La Escritura de Condiciones Restrictivas de Uso y Edificación, no prohíbe el uso de verjas con material PVC.
9. La parte demandada, señores Pablo Juan Rodríguez Rivera y Ana Santa, poseen permiso formal del comité arquitectónico de la Urbanización Quintas de la Reina.
10. La verja construida cumple con los parámetros de altura y ubicación establecidos en las condiciones restrictivas aplicables.

DERECHO APLICABLE**A. INJUNCTION**

La Regla 57.3. (32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.3) expone los Criterios para expedir una orden de entredicho provisional o Injunction preliminar. En particular, esta expone que el tribunal debe considerar:

- a) La naturaleza del daño a que está expuesta la parte peticionaria;
- b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;

- c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;
- d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;
- e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y
- f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

El Injunction es un recurso extraordinario encaminado a prohibir o a ordenar la ejecución de determinado acto, con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos en que no hay otro remedio adecuado en ley” VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010); E.L.A. v. Asoc. de Auditores. Este recurso va dirigido principalmente contra los actos futuros que amenazan ser cometidos o que se anticipan que serán cometidos. VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág.40.

Para determinar si en un caso pueda proceder un recurso extraordinario de injunction “hay que identificar si la acción connota o no un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame la urgente reparación. VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 40. Además, la parte promovente deberá demostrar que no concederse este recurso extraordinario, sufriría un daño irreparable.

La jurisprudencia señala que los dueños de los predios sujetos a servidumbres en equidad pueden hacer efectivos sus derechos e impedir violaciones a las limitaciones impuestas a través del recurso de Injunction. Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409 (1913). Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 353-354 (1986).

En el presente caso, la parte demandante no logró demostrar la existencia de un daño irreparable, toda vez que la construcción de la verja ocurre dentro de los linderos de la propiedad de los demandados, cuenta con aprobación del Comité Arquitectónico y no contraviene disposición expresa alguna de las condiciones restrictivas. Por lo tanto, no se cumple con los criterios establecidos para la concesión de un remedio extraordinario de injunction. Consecuentemente, la parte demandante no cumple con los criterios establecidos en la Regla 57.3 de Procedimiento Civil para la concesión del remedio solicitado.

B. CONDICIONES RESTRICTIVAS

Las servidumbres en equidad, conocidas como condiciones restrictivas consisten en restricciones y condiciones que limitan el uso de los terrenos que operan a beneficio de los presentes y futuros propietarios, mediante las cuales se imponen cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan general para el desarrollo y preservación de una urbanización residencial. *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 DPR 374, 382-383 (2003).

Las condiciones restrictivas que gravan las urbanizaciones residenciales tienen la finalidad de conservar, “la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial”, *Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc.*, 103 D.P.R. 826, 827 (1975),

Para que una propiedad quede gravada mediante una servidumbre en equidad, es necesario que sus cláusulas consten en una escritura pública deben inscribirse en el Registro de la Propiedad *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 DPR 374, 385 (2003).

En cuanto a ellas el Tribunal al interpretar las cláusulas restrictivas de la servidumbre en equidad es “conocer cuál fue el verdadero fin que se perseguía al gravar la propiedad mediante la servidumbre de equidad”. *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 DPR 374, 385 (2003).

Reconocidas la validez y vigencia de las condiciones restrictivas:

los tribunales deben hacer cumplir a cabalidad los propósitos del acuerdo al que las partes han aceptado someterse al adquirir la propiedad gravada. Dicha normativa tiene como finalidad preservar la autonomía de la voluntad de las partes reflejada en las cláusulas restrictivas de la servidumbre en equidad. *Glines et al. v. Matta et al.*, 19 DPR 409, 417(1913)

Una vez se reconoce la vigencia de las servidumbres en equidad, los tribunales deben cumplir a cabalidad los propósitos del acuerdo al que las partes aceptaron someterse al adquirir la propiedad gravada, salvo sea contraria a la ley, la moral o el orden público. *Glines et al. v. Matta et al.*, 19 DPR 409 (1913)

Por tratarse de limitaciones al derecho de propiedad, las condiciones restrictivas deben interpretarse de manera restrictiva, no pudiendo extenderse su alcance a situaciones no expresamente contempladas en su texto.

Del texto antes citado surge claramente que las restricciones aplican específicamente a cierto tipo de verjas, particularmente las denominadas ‘cyclone fences’, sin que exista una prohibición expresa en cuanto al uso de otros materiales como el PVC.

CONCLUSIONES DE DERECHO

1. La parte demandante no tiene derecho a remedio mediante el recurso extraordinario de “injunction”, pues a tenor, de la escritura de condiciones restrictivas de la Urbanización Quintas de la Reina, la verja de PVC no está prohibida.
2. La parte demandada, cuenta con un permiso formal del comité arquitectónico de la Urbanización. La aprobación del Comité de Control Arquitectónico constituye evidencia prima facie de cumplimiento con las condiciones restrictivas de la urbanización.

3. La construcción de la verja no constituye violación a las condiciones restrictivas, ni genera un daño irreparable que justifique la intervención del Tribunal.
4. Dicho lo anterior, no existe daño que requiera la intervención del Tribunal mediante un remedio extraordinario.
5. Por tratarse de limitaciones al derecho de propiedad, las condiciones restrictivas deben interpretarse de manera restrictiva, no pudiendo extenderse su alcance a situaciones no expresamente contempladas en su texto. Este Tribunal viene obligado a respetar las condiciones restrictivas existentes en la Urbanización Quintas de la Reina.
6. Por lo cual, la parte demandada no está impedida de continuar la construcción de la verja de PVC.

Por los fundamentos antes expuestos, este tribunal procede a dictar sentencia:

1. **SE DESESTIMA** con perjuicio la demanda de epígrafe.
2. El Tribunal concluye que la conducta de la parte demandante constituye temeridad, al insistir en una causa de acción sin fundamento legal suficiente, no controvertir los argumentos sustantivos presentados por las partes demandadas y obligar a estas a incurrir en gastos innecesarios de litigación.
3. En consecuencia, se ORDENA a la parte demandante al pago de la suma de \$2,500.00 por concepto de honorarios de abogado, de conformidad con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2026.



HON. ISABEL PADILLA ZAPATA
JUEZA SUPERIOR

